

1527296-83.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... o acusado disse estava trabalhando no tráfico de drogas; a situação financeira estava prejudicada, infelizmente estava passando por dificuldades financeiras e foi vender drogas; tinha R\$ 100,00 quando a polícia o abordou; o dinheiro era do tráfico; estava na rua há oito anos; estava vendendo pipoca e brinquedos.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527296-83.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527296-83.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2304304/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 21277340 - 63º D.P. VILA JACUI, 5840/21/326 -

63º D.P. VILA JACUI, 5847/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2304304 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

"JOSE CARLOS APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 15h40min, na Rua Elizabeth Simões, altura do número 100 - Vila Jacuí, nesta Capital/SP, trazia consigo e guardava, para entrega e fornecimento a terceiros, 175 (cento e setenta e cinco) porções de cocaína, com massa líquida de 120,3g (cento e vinte gramas e três decigramas) e 236 (duzentos e trinta e seis) porções de maconha, contendo

TETRAHIDROCANNABINOL (THC), com massa líquida de 464,9g (quatrocentos e sessenta e quatro gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletins de ocorrência de fls. 05/06 e 07/09, laudo de constatação de fls. 22/27 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, substâncias estas que causam dependência física e psíquica e constantes da Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017), conforme os Laudos periciais acostados aos autos.

Segundo consta da denúncia, JOSÉ CARLOS praticava o tráfico no local dos fatos, onde trazia consigo e guardava a droga acima descrita, já fracionada para fornecimento a terceiros. Ocorre que, na ocasião, policiais militares que realizavam patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita, de costas, retirando algo de dentro de um saco plástico e colocando dentro de um pote de batatas fritas. Como estava de costas, JOSÉ CARLOS não percebeu a aproximação policial e foi abordado. No interior do pote de batatas fritas, os policiais encontraram 42 (quarenta e dois) microtubos e 04 papélotes de alumínio contendo cocaína, 3 (três) potes contendo maconha, além da quantia de R\$ 102,00 (cento e dois reais) em dinheiro. No interior do saco plástico, foram encontradas mais 233 (duzentas e trinta e três) porções de maconha e 129 (cento e vinte e nove) porções de cocaína.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 110). A denúncia foi recebida aos 22 de novembro de 2021 (fls. 79/80).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente. Imputa-se ao acusado a infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico, cujos resultados foram positivos para Maconha e Cocaína.

A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

A testemunha Leandro, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pela via dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado mexendo em uma sacola; fizeram a abordagem, constataram que na sacola existiam porções de drogas e com o acusado também existiam porções de drogas e uma quantia em dinheiro. Foram apreendidas mais de uma centena de porções; não foi feita campana, pois trabalham com viatura caracterizada; não existiam pessoas por perto.

A testemunha Michele, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela via dos fatos quando avistaram o acusado mexendo em uma sacola plástica; ele colocava as drogas em um saco de batatinha; fizeram a aproximação e constataram que existiam porções de drogas no saquinho e mais entorpecentes na sacola; não conhecia o acusado anteriormente..

Em juízo, o acusado disse estava trabalhando no tráfico de drogas; a situação financeira estava prejudicada, infelizmente estava passando por dificuldades financeiras e foi vender drogas; tinha R\$ 100,00 quando a polícia o abordou; o

dinheiro era do tráfico; estava na rua há oito anos; estava vendendo pipoca e brinquedos.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais ouvidos em juízo afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado mexendo em uma sacola. Fizeram a abordagem e constataram que a sacola estava repleta de drogas. Com o acusado ainda foram encontradas porções de drogas e uma quantia em dinheiro.

O acusado admitiu a traficância.

Desta forma, entendo que as provas são firmes para a condenação.

Assim, a condenação é medida de Justiça.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando a droga apreendida possui tal natureza. A quantidade de drogas também é considerável, merecendo maior reprovação. O acusado ostenta maus antecedentes. Aumento a pena em 3/6 (1/2), fixando a pena-base em 07 anos e 06 meses e 750 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias legais agravantes. Presente a confissão, diminuo a pena em 1/6, fixando a pena-intermediária em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. A defesa pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Não é o caso. A uma, que ambos os policiais ouvidos em juízo afirmaram que o local é conhecido ponto de venda de drogas. É de conhecimento comum que tais locais somente podem ser explorados por integrantes de conhecida facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios ou aqueles associados à esta facção. Ademais, o acusado ostenta maus antecedentes pela mesma prática delitiva. Assim, o afastamento do redutor é medida que se impõe.

Fixo a pena em definitivo em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu. Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu JOSE CARLOS APARECIDO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, por permaneceu preso durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, especialmente para afastar o acusado do ambiente social, no qual continua disseminando drogas.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente"

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA